

1529506-10.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2330473/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21776715 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4247/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4248/21/102 - 02º D.P. BOM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529506-10.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529506-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2330473/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21776715 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4247/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4248/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2330473 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO DIEGO DA SILVA RUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Mauro Diego da Silva Ruz foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, "j" do Código Penal, pois, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 16h00min., na Praça Júlio Prestes, nº 1, Campos Elísios, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante período de calamidade pública, decorrente da epidemia do COVID-19 (Coronavírus), trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos pesando 945,4g (novecentos e quarenta e cinco gramas e quatro decigramas) de

maconha, e 03 (três) pedras pesando 251,2g (duzentos e cinquenta e um gramas e dois decigramas) de cocaína, na forma de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 21/24, e laudo químico toxicológico definitivo a ser juntado oportunamente aos autos.

O réu foi preso em flagrante delito e em 6 de dezembro de 2021 teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 36/87).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 15 de dezembro de 2022 (fls. 63/65).

O réu foi regularmente citado em audiência e apresentou resposta à acusação em audiência.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto ou semiaberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 104/106) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Josmar Martinez Serrano, policial militar, relatou que notou o réu, o qual estava indo de um lado para outro da estação, sem rumo. Quando ele viu as testemunhas, saiu andando e baixou a cabeça, este comportamento chamou a atenção. O réu foi abordado. Ele tinha uma sacola, destas de mercado, estava debaixo do braço. Dentro dela encontraram balança de precisão, mas as porções de substância entorpecente, dois tijolos de maconha e três pedras de crack. Havia 945 g de maconha e mais de 250 g de crack. Ele disse que tentou passar pela guarnição, arrependeu-se, mas ficou medo de voltar e alguém estar lhe esperando na estação. Ele iria ganhar uma pedra para passar com a droga, mais dez reais. Ele ia deixar com uma mulher loira, vulgo "mãe". Ele estava muito nervoso, não sabe se estava sob efeito de entorpecente.

A testemunha Egildo José da Silva, policial militar, relatou que estavam em frente à Estação Júlio Prestes quando avistaram o réu. Ele saiu da estação foi abordado. O réu estava com uma sacola, dentro dela foram encontradas substâncias entorpecentes. Havia maconha e crack, cerca de 945 g de maconha e 270 g de crack. Ele foi conduzido ao DP. O local era próximo a Cracolândia, ele estava indo na direção do

fluxo. Ele disse que estava levando a sacola para uma mulher e iria ganhar dez reais e uma pedra de crack. O réu não aparentava estar sob o efeito de substância entorpecente. Ele não estava mal vestido, mas também não estava bem vestido. Não tinha aparência de morador de rua.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado confessou prática do crime descrito na denúncia. Afirmou que estava no trem, uma traficante lhe ofereceu dez reais e uma pedra de crack para passar com a sacola para ela. É usuário de substância entorpecente e aceitou. Sabia que dentro da sacola havia substância entorpecente, mas não sabia a quantidade.

Comprovada a prática do delito de tráfico de substância entorpecente por parte do réu. Conforme narrado em audiência, guardas civis em patrulhamento no local dos fatos avistaram o réu em atitude suspeita, pois andava de um lado para outro e tentou sair do local ao perceber a presença da equipe. Ele foi abordado e com ele foram encontradas as porções de substância entorpecente descritas na denúncia. O réu confessou a prática do crime. As testemunhas de acusação que efetuaram a prisão em flagrante narraram com segurança e coerência em seus depoimentos acerca da abordagem. Inexistem, pois, dúvidas sobre autoria.

O depoimento dos guardas-civis é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

E mais: " (...) VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 73518/SP, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996).

Além disso, a descrição dos fatos pelos guardas civis foi realizada em consonância entre si, não havendo nos depoimentos divergências substanciais que pudessem determinar não se tratarem suas afirmações da reprodução da realidade. Comparando-se os depoimentos em juízo com os depoimentos proferidos na fase inquisitiva, verifica-se que apenas os policiais apresentaram em juízo mais detalhes da ocorrência, o que não pode ser considerado como contradição.

Passo a dosar a pena do réu.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi cometido durante o estado de calamidade pública em São Paulo, decorrente da pandemia COVID-19. Como o réu confessou a prática do crime, sua pena não será alterada nem diminuída nesta fase.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, circunstâncias não comprovadas nos autos, reduzo a pena do réu em 1/6, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, 02 (dois) tijolos pesando 945,4g (novecentos e quarenta e cinco gramas e quatro decigramas) de maconha, e 03 (três) pedras pesando 251,2g (duzentos e cinquenta e um gramas e dois decigramas) de cocaína, na forma de crack, estabelecendo-a em definitivo em quatro anos e dois meses de reclusão e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da ausência de dados sobre a condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Mauro Diego da Silva Ruz como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois mantidos os elementos que fundamentaram a decretação de sua custódia cautelar, reforçados por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Decreto o perdimento da balança de precisão em favor da União. Ausente valor econômico, autorizo a destruição.

Autorizo a destruição do entorpecente remanescente e apreendido.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA